

Pequeña Propiedad de la Tierra

Leyes, efectos y propuestas desde el **Centro de Estudios Chaco-Amazonía**

EDGAR RAMOS ANDRADE



Nueve Normas, Más de 150 Años de Historia

Desde 1866 hasta 2026, Bolivia ha dictado leyes que transformaron la tierra comunitaria en propiedad individual, generando haciendas, conflictos y resistencia indígena.

O1

1866 / 1874

Decreto y Ley de Exvinculación

O3

1989 / 1991

Convenio 169 OIT — Ley 1257

O5

2006

Ley INRA 3545 — Reconducción Comunitaria

O7

2010

Ley 73 — Deslinde Jurisdiccional

O2

1953 / 1956

Decreto 3464 y Ley de Reforma Agraria

O4

1996

Ley INRA 1715

O6

2008–2009

Saneamiento en Pando / Nueva CPE

O8

2026

Ley 1720 (anulada) / Ley 1731



Exvinculación (1866–1874)

Melgarejo (1866) y Tomás Frías (1874) convirtieron la **tierra comunitaria en propiedad individual**. Una Comisión Revisitadora parceló tierras para venderlas; siempre compraban los terratenientes. Así surgieron las haciendas del altiplano.

The picture can't be displayed.

Caciques Apoderados

Dirigentes como **Santos Marca** exigieron devolución de tierras y crearon escuelas clandestinas (Guarisata, 1932).

The picture can't be displayed.

Lección actual

La **Ley 1720** repetía el mismo esquema: parcelar para hipotecar. Los de Pando la anularon marchando.

Reforma Agraria (1953) y Convenio 169 (1989)

Decreto 3464 — "Tierra para quien la trabaja"

Se entregó tierra sin apoyo productivo ni capacitación.
Generó sindicatos agrarios (CSUTCB vs. CONAMAQ) y tomas desordenadas de haciendas.

Convenio 169 OIT — Ley boliviana desde 1991

Reconoce **territorio** (tierra, agua, subsuelo, minerales).
Obliga al Estado a garantizar propiedad y posesión. Exige protección contra avasallamientos, aún incumplida.

Leyes INRA: Saneamiento Incompleto

1996 — Ley 1715

Plazo de 10 años para sanear tierras. No se cumplió.

2008 — Pando

Único departamento con saneamiento terminado: **7.200 ha**. Terminó en la **Matanza de Porvenir** (13 muertos).

1

2

3

4

2006 — Ley 3545

Reconducción Comunitaria. Otros 10 años.
Se incorpora el concepto **TCO** (Tierra Comunitaria de Origen).

2026 — Actualidad

30 años después, el saneamiento sigue sin completarse en Bolivia.

CPE 2009 y Ley de Deslinde Jurisdiccional (2010)

Estado Plurinacional

Reconoce naciones indígenas, sus idiomas y protege la pequeña propiedad agraria.

Ley 73 — Ámbito territorial

La justicia indígena puede actuar sobre tierra, agua y recursos. Solo funciona en gobiernos autónomos indígenas existentes.

16 años sin aplicar

Guaraníes, quechuas y mojeños ya tienen gobiernos autónomos con presupuesto estatal. El mundo aimara aún no.





Ley 1720 y la Marcha de Pando (2026)

Marinovic aprobó la **Ley 1720** para convertir pequeña propiedad en mediana, hacerla hipotecable y rematarla. Campesinos de Pando y Vaca Díez marcharon **24 días** desde Cobija hasta La Paz.

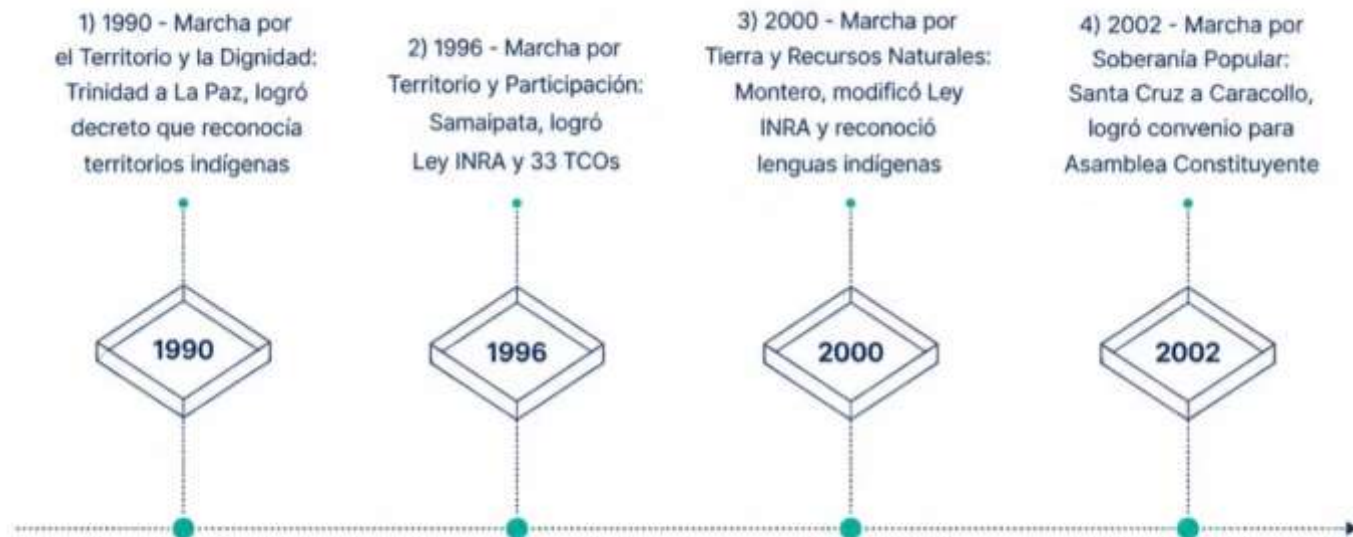
Resultado

El gobierno anuló la Ley 1720 y aprobó la **Ley 1731**. Sin bloqueos, sin violencia: solo marcha pacífica.

Lección histórica

La movilización organizada produce resultados. El Estado gastó más en anular la ley que en aprobarla.

Cuatro Marchas Indígenas (1990-2002)



La marcha como herramienta política

En el oriente, la carta y el voto no bastaban. Solo la marcha forzó respuestas del Estado. La cuarta marcha (2002) exigió **Asamblea Constituyente** antes que cualquier partido político. Hoy se cuentan más de **13 marchas** indígenas del oriente. La tierra sigue siendo el principal motivo de movilización.

Tres Experiencias de Empresa Comunitaria



Cooperativa Umacta (1953)

Oruro. **2.000 socios** producían papa a escala. Fundada por **Antonio Álvarez Mamani**, quien organizó el primer Congreso Indígena (1945) y financió la Revolución del 52.



El Ceibo

1.300 familias producen y exportan chocolate. 50 años de historia, edificio propio en La Paz, financiera interna. Se registra como cooperativa por vacíos legales.



UNEC — Chuquisaca

2.500 familias producen y exportan orégano ecológico. Superaron la calidad peruana. Exportan a mercados internacionales sin empresario externo.



Propuesta: Apostar por la Asociatividad

Umacta, El Seibo y UNEC demuestran que la **asociatividad** funciona: esfuerzo colectivo, ganancia según aporte, tierra productiva. El gobierno debe capacitar y organizar, no solo subsidiar al empresario individual.

Leer más

El Camino Perdido — Biografía de Antonio Álvarez Mamani (Claudia Zonabend, 1986). Callaguaya, soldado del Chaco, dirigente y cooperativista.

Reflexionar

Los guaraníes y quechuas ya tienen gobiernos autónomos. El mundo aimara debe aprobar sus estatutos y ejercer la justicia indígena.

Actuar

La movilización organizada produce resultados. La Ley 1720 fue anulada marchando. La tierra se defiende con organización, no solo con palabras.